**TRANSPORTES SERTÃO VERDE LTDA. CNPJ nº 34.146.175/0001-23 – NIRE 23404887190**

**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO**

Pelo presente instrumento particular, as partes abaixo qualificadas:

**JOÃO BATISTA ANDRADE**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 57453983 SSP/CE, inscrito no CPF sob o nº 158.813.998-03, residente e domiciliado na Rua das Carnaúbas, nº 1.250, apartamento 702, bairro Aldeota, Fortaleza/CE, CEP 60150-210; e

**MARIA CLARA FONTENELE**, brasileira, divorciada, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 15862807 SSP/CE, inscrita no CPF sob o nº 987.973.091-76, residente e domiciliada na Avenida dos Ipês, nº 2.020, apartamento 1.104, bairro Dionísio Torres, Fortaleza/CE, CEP 60135-415;

resolvem, de comum acordo, constituir uma sociedade empresária limitada, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes e, nas omissões, pelas disposições da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO NOME EMPRESARIAL E DA SEDE

A sociedade girará sob o nome empresarial **TRANSPORTES SERTÃO VERDE LTDA.** e terá sede na Rua Pedra Branca, nº 480, galpão 3, bairro Mondubim, Fortaleza/CE, CEP 60762-330, podendo abrir e encerrar filiais, agências ou escritórios em qualquer parte do território nacional, mediante alteração deste contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO SOCIAL

A sociedade tem por objeto o transporte rodoviário de cargas em geral, municipal, intermunicipal e interestadual, compreendendo as atividades classificadas nos códigos CNAE 4930-2/01 (transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal) e 4930-2/02 (transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional).

CLÁUSULA TERCEIRA – DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO DE DURAÇÃO

A sociedade iniciará suas atividades na data do arquivamento deste instrumento na Junta Comercial do Estado do Ceará, e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA – DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), dividido em 300.000 (trezentas mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas, neste ato, em moeda corrente do País, assim distribuídas entre os sócios:

| Sócio | Quotas | Valor (R$) | Participação |
|---|---|---|---|
| JOÃO BATISTA ANDRADE | 150.000 | 150.000,00 | 50% |
| MARIA CLARA FONTENELE | 150.000 | 150.000,00 | 50% |
| TOTAL | 300.000 | 300.000,00 | 100% |

CLÁUSULA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do art. 1.052 do Código Civil.

CLÁUSULA SEXTA – DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição, se postas à venda, formalizando-se, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Parágrafo único. O sócio que pretender ceder suas quotas deverá comunicar sua intenção ao outro sócio por escrito, indicando preço e condições de pagamento, e este terá o prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da comunicação, para exercer o direito de preferência.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade caberá aos sócios JOÃO BATISTA ANDRADE e MARIA CLARA FONTENELE, que a exercerão indistintamente, com poderes e atribuições de representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social e necessários à boa condução dos negócios sociais, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao objeto social, especialmente em avais, fianças e endossos de favor, ou assumir obrigações em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos sócios que representem três quartos do capital social.

Parágrafo único. Os administradores farão jus a uma retirada mensal, a título de pró-labore, em valor a ser fixado de comum acordo entre os sócios, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA OITAVA – DO EXERCÍCIO SOCIAL E DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou as perdas apurados.

Parágrafo único. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas apresentadas pelos administradores e sobre a destinação dos resultados, na forma do art. 1.078 do Código Civil.

CLÁUSULA NONA – DO FALECIMENTO OU DA INTERDIÇÃO DE SÓCIO

Falecendo ou sendo interditado qualquer dos sócios, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a algum de seus sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, nos termos do art. 1.011, § 1º, do Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Fortaleza, Estado do Ceará, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos deste contrato, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, os sócios assinam o presente instrumento em via única, que será levada a arquivamento na Junta Comercial do Estado do Ceará.

Fortaleza/CE, 6 de maio de 2019.

_____ JOÃO BATISTA ANDRADE

_____ MARIA CLARA FONTENELE

Visto: Rômulo Tavares Linhares – OAB/CE nº 18.437

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ — JUCEC
Certifico o registro em 20/05/2019 sob o nº 72328931444
Protocolo: 19/284.517-3 | NIRE: 23404887190
Empresa: TRANSPORTES SERTÃO VERDE LTDA.
Autenticação: 7F3A9C21E4B85D06A1C3F92E7B4D58A0